

## 해양수산부 고시 제2025-132호

「공해 저층어업에 관한 UN 결의사항 이행에 관한 고시」(해양수산부고시 제2021-164호) 중 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2025년 08월 11일

해양수산부장관

### 1. 개정 이유

국제적인 IUU어업 방지를 위한 기준에 맞춰 취약한 해양생태계 확인 기준을 강화하고 옹서버 임무를 명확히 하는 등 현행 제도 운영상 나타나는 미비점을 보완하고자 함

### 2. 주요내용

- 가. 저연승 어구의 취약한 해양생태계 확인 기준을 구체화하고 트롤 어구의 취약한 해양생태계 확인 기준을 강화하여 국제적인 IUU어업 방지 규정 준수를 도모함(안 제6조)
- 나. 옹서버가 수행하는 임무를 명확히 하고 보고서 제출 기한을 연장하여 현행 제도상 나타난 미비점을 개선하고자 함(안 제9조)

### 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기      타 : 신 · 구조문대비표, 별첨

## 공해 저층어업에 관한 UN 결의사항 이행에 관한 고시 일부개정고시안

공해 저층어업에 관한 UN 결의사항 이행에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 중 "의거하여"를 "따라"로 하고, 같은 조 제3호 중 "저해하고"를 "해치고"로, "평가시)"를 "평가 시)"로 하며, 같은 조 제4호 중 "저인망, 저층자망, 저연승"을 "저인망(引網), 저층자망, 저연승(긴 줄에 여러 개의 낚시를 달아 물고기를 잡는 도구)"으로 한다.

제3조제1호 중 "책임하에 있"을 "규율을 받"으로 한다.

제4조제1항 중 "하고자하는"을 "하려는"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제5조제1항 중 "사전에"를 "미리"로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "고려하여야"를 "고려해야"로 하고, 같은 항 제2호 중 "발생시"를 "발생 시"로 하며, 같은 항 제5호 중 "초래할"을 "가져올"로 한다.

제6조제1항 각 호 외의 부분 중 "별지 제1호의 서식"을 "별지 제1호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 항 제2호 중 "판단 될"을 "판단될"로 하며, 같은 조 제2항 중 "1회 인망시 산호 60킬로그램 또는

해면 800킬로그램 이상 혼획된 경우로 한다"를 "다음 각 호의 구분에 따른다"로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 저층트롤 어구를 이용하는 어선: 1회 인망 시 산호 50킬로그램 또는 해면 500킬로그램 이상 혼획된 경우

2. 저연승 어구를 이용하는 어선: 하나의 선분(Line Segment, 1000개의 낚시 길이와 1,200m 중 짧은 것을 의미한다)에서 별표에 따른 취약한 해양생물지표종 20개 이상이 발견된 경우, 이 경우 취약한 해양생물지표종의 단위 개수는 다음 각 목의 구분에 따른다.

가. 10L의 용기에 담을 수 있는 취약한 해양생물지표종의 단위 개수: 해당 생물체 1L

나. 10L 용기에 담을 수 없는 취약한 해양생물지표종의 단위 개수: 해당 생물체 1kg

제7조제1항 중 "2해리"를 "2해리(저연승 어구를 이용하는 어선은 선분 중간지점에서 반경 1해리)"로, "재개"를 "재개(再開)"로 하고, 같은 조 제3항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제9조제1항 본문 중 "50%이상"을 "50% 이상"으로 하고, 같은 항 단서 중 "승선시켜야"를 "승선(乘船)시켜야"로 하며, 같은 조 제2항제4호 중 "지시"를 "권고"로 하고, 같은 항 제5호 중 "20일"을 "30일"로 한다.

제10조제2항 전단 중 "사전에"를 "미리"로 한다.

제11조 중 "2021년 7월 1일"을 "2025년 7월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별표를 별지와 같이 신설한다.

## 부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

취약한 해양생물지표종의 종류(제6조제2항 관련)

| 일<br>련<br>번<br>호 | Phylum                      문 |      | Level                                      단계 |              | Taxon                                      분류군 |          |
|------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------|
|                  | 학명                            | 국명   | 학명                                            | 국명           | 학명                                             | 국명       |
| 1                | Annelida (NHE)                | 환형동물 | Serpulidae (Family)                           | 석회관갯지렁이<br>과 | Serpulid tube<br>worms                         | 석회관갯지렁이류 |
| 2                | Arthropoda (AXX)              | 절지동물 | Bathylasmatidae (Family)                      | 따개비과         | Goose and acorn<br>barnacles                   | 따개비류     |
| 3                | Brachiopoda                   | 완족동물 | Brachiopoda (Phylum)                          | 완족동물문        | Lamp shells                                    | 완족류      |
| 4                | Bryozoan                      | 태형동물 | Bryozoans (Phylum)                            | 태형동물         | Lace corals                                    | 이끼벌레류    |
| 5                | Chemosynthetic                | -    | Various groups                                | -            | Chemosynthetic<br>communities                  | -        |
| 6                | Chordata (CZR)                | 척삭동물 | Ascidiacea (Class)                            | 해초강          | Sea squirts                                    | 멍게류      |
| 7                | Cnidaria (CNI)                | 자포동물 | Actiniaria (Order)                            | 해변말미잘목       | Anemones                                       | 말미잘류     |
| 8                |                               |      | Alcyonacea (Order)                            | 해계두목         | Soft corals                                    | 연산호류     |
| 9                |                               |      | Pennatulacea (Order)                          | 해세목          | Sea pens                                       | 바다조름류    |
| 10               |                               |      | Gorgonacea (Order)                            | 해양목          | Isididae (Bamboo)                              | -        |
| 11               |                               |      |                                               |              | Coralliidae (Red / precious)                   | -        |
| 12               |                               |      |                                               |              | Primnoidae (Bottle brush, sea fans)            | 폴립산호과    |
| 13               |                               |      |                                               |              | Paragorgiidae (Bubblegum)                      | 촉산호과     |
| 14               |                               |      |                                               |              | Chrysogorgiidae (Golden)                       | -        |
| 15               |                               |      | Anthoathecatae (Order)                        | 꽃민첩히드라충<br>목 | Hydroidolina (sub class)<br>Hydroids           | 히드라류     |
| 16               |                               |      | Stylasteridae (Family)                        | 의산호과         | Stylasterids (Hydrocorals)                     | 의산호류     |
| 17               |                               |      | Scleractinia (Order)                          | 돌산호목         | Stony corals                                   | 돌산호류     |
| 18               |                               |      | Antipatharia (Order)                          | 각산호목         | Black corals                                   | 해송류      |
| 19               |                               |      | Zoantharia                                    | 모래말미잘목       | Zoanthids                                      | 모래말미잘류   |

|    |                     |      |                               |       |                               |        |
|----|---------------------|------|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
|    |                     |      | (Order)                       |       |                               |        |
| 20 | Echinodermata (ECH) | 극피동물 | Stalked crinoid (Orders)      | 바다나리목 | Stalked crinoids (Sea lilies) | 바다나리류  |
| 21 |                     |      | Euryalida (Order)             | 지완사미목 | Basket and snake stars        | 삼천발이류  |
| 22 |                     |      | Cidaroida (Order)             | 관극성게목 | Pencil spine urchins          | 관극성게류  |
| 23 | Hemichordata (HET)  | 반삭동물 | Pterobranchia (Class)         | 익새강   | Acorn worms                   | 장새류    |
| 24 | Mollusca (MOL)      | 연체동물 | Adamussium colbecki (Species) | -     | Antarctic scallop             | 남극가리비류 |
| 25 | Porifera (PFR)      | 해면동물 | Hexactinellida (Class)        | 육방해면강 | Glass sponges                 | 육방해면류  |
| 26 |                     |      | Demospongiae (Class)          | 보통해면강 | Siliceous sponges             | 보통해면류  |
| 27 | Xenophyophora       | -    | Xenophyophora (Phylum)        | -     | Xenophyophores                | -      |

## 신 · 구조문대비표

| 현                       | 행                      | 개           | 정                | 안 |
|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|---|
| 제2조(정의) 이 고시에서 사용하      | 는 용어의 뜻은 다음과 같다.       | 제2조(정의)     | -----            |   |
| 1. (생 략)                |                        | 1. (현행과 같음) | -----            |   |
| 2. “취약한 해양생태계”란 이용      | 가능한 최상의 과학적 정보와        | 2. -----    | -----            |   |
| 사전예방의 원칙에 <u>의거하여</u>   | 정상적인 조업 활동 중에 저        | -----       | <u>따라</u> -----  |   |
| 층 어구와의 물리적인 접촉에         | 의하여 심각한 부정적 영향을        | -----       | -----            |   |
| 받아 쉽게 교란되고 더 나아         | 가 회복이 더디거나 회복되지        | -----       | -----            |   |
| 않는 해양생태계를 의미하며,         | 냉수성 산호 또는 해면류가         | -----       | -----            |   |
| 군집하여 분포하는 수역을 포         | 함한다.                   | -----       | -----            |   |
| 3. “심각한 부정적 영향”이란 개     | 체군의 재생산 능력을 <u>저해하</u> | 3. -----    | -----            |   |
| <u>고</u> , 서식지의 장기적인 자연 | 생산성을 낮추며, 일시적인 기       | -----       | <u>해치고</u> ----- |   |
| 간 이상으로 종과 서식지 또         | 는 공동체 유형에 심각한 손        | -----       | -----            |   |
| 실을 가져오는 방법으로 생태         | 계의 원상태를 위협하는 영향        | -----       | -----            |   |
| (개별적, 조합하여 또는 누적        |                        | -----       | -----            |   |



하여 평가시)을 의미한다.

4. “저층 어구”란 정상적인 조업 중에 해저와 접촉하게 되는 어구를 말하며, 저층트롤, 저인망, 저층자망, 저연승, 통발 어구 등을 포함한다.

5. ~ 8. (생략)

제3조(적용 범위) 이 고시는 다음 각 호를 제외한 모든 공해에서 “저층 어구”를 사용하여 조업하는 어선에 적용된다.

1. 조업 활동을 규제할 권한이 있는 지역수산물관리기구 또는 약정의 책임하에 있는 수역

2. (생략)

제4조(어업허가) ① 제3조의 적용 범위에서 원양어업을 하고자 하는 자는 「원양산업발전법」 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 해양수산부장관에게 원양어업허가 신청 시 제5조에 따라 실시한 영향평가 결과를 함께 제출하여야 한다.

②·③ (생략)

④ 해양수산부장관은 국립수산

-- 평가 시)-----.

4. -----  
-----  
----- 저인망(引網), 저층자망, 저연승 (긴 줄에 여러 개의 낚시를 달아 물고기를 잡는 도구)---.

5. ~ 8. (현행과 같음)

제3조(적용 범위) -----  
-----  
-----  
-----.

1. -----  
-----  
----- 규율을 받-----

2. (현행과 같음)

제4조(어업허가) ① -----  
----- 하려는 --  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 제출해야 -----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

과학원장이 실시한 영향평가 결과 조업 활동이 취약한 해양 생태계에 심각한 부정적 영향을 미칠 가능성이 없다고 판단될 경우 어업허가를 하여야 한다.

제5조(영향평가) ① 영향평가를 받으려는 자는 사전에 조업위치, 목표어종, 어구의 종류, 어구가 전개될 수심 및 어장의 해저 수심도 등이 포함된 조업계획서를 국립수산물과학원장에게 제출하여야 한다.

② 국립수산물과학원장이 제1항에 따라 영향평가를 요청받은 경우에는 30일 이내에 영향평가를 실시하고 그 결과를 신청인에게 통보하고, 해양수산부장관에게 보고 하여야 한다.

③ 국립수산물과학원장은 영향평가를 실시할 때에는 다음 각 호를 고려하여야 한다.

1. (생 략)
2. 현재 어업자원의 상태에 대한 이용가능한 최선의 과학, 기술적 정보 및 향후 변화 발생시 비교해 볼 수 있는 조업

-----  
-----  
-----  
-----  
----- 해야 -----.

제5조(영향평가) ① -----  
----- 미리 -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 제출해야 -----.

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 해야 -----.

③ -----  
-----  
-----  
-----  
----- 고려해야 -----.

1. (현행과 같음)
2. -----  
-----  
----- 발  
생 시 -----

수역의 생태계, 서식지, 군락  
지에 대한 기본 정보

3. · 4. (생 략)

5. 어떤 조업활동이 “심각한 부  
정적 영향” 특히, “취약한 해  
양생태계”와 생산성이 낮은  
수산자원에 어떠한 영향을 초  
래할 것인지에 대한 예상되는  
위험 평가

6. (생 략)

제6조(취약한 해양생태계 확인 보  
고) ① 다음 각 호에 해당하는  
경우, 조업어선은 조업위치, 조  
업시간 및 그 밖의 관련사항에  
대한 정보를 지체 없이 별지 제  
1호의 서식에 따라 취약한 해양  
생태계 확인 보고서를 해양수산  
부장관에게 제출하여야 한다.

1. (생 략)

2. 조업과정에서 해양생태계에  
“심각한 부정적 영향”을 미칠  
가능성이 있다고 판단 될 경  
우

② 제1항제1호의 “취약한 해양  
생태계”의 확인 기준은 1회 인  
망시 산호 60킬로그램 또는 해

-----  
-----

3. · 4. (현행과 같음)

5. -----  
-----  
-----  
----- 가  
저울 -----  
-----

6. (현행과 같음)

제6조(취약한 해양생태계 확인 보  
고) ① -----  
-----  
-----  
----- 별지 제1  
호서식-----  
-----  
----- 제출해야 -----.

1. (현행과 같음)

2. -----  
-----  
----- 판단될 -----  
--

② -----  
----- 다음 각  
호의 구분에 따른다.

면 800킬로그램 이상 혼획된 경우로 한다.

<신 설>

<신 설>

제7조(취약한 해양생태계 보호를 위한 조치) ① 제4조에 따라 원양어업허가를 받은 어선의 선장

1. 저층트롤 어구를 이용하는 어선: 1회 인망 시 산호 50킬로그램 또는 해면 500킬로그램 이상 혼획된 경우

2. 저연승 어구를 이용하는 어선: 하나의 선분(Line Segment, 1000개의 낚시 길이와 1,200m 중 짧은 것을 의미한다)에서 별표에 따른 취약한 해양생물지표종 20개 이상이 발견된 경우, 이 경우 취약한 해양생물지표종의 단위 개수는 다음 각 목의 구분에 따른다.

가. 10L의 용기에 담을 수 있는 취약한 해양생물지표종의 단위 개수: 해당 생물체 1L

나. 10L 용기에 담을 수 없는 취약한 해양생물지표종의 단위 개수: 해당 생물체 1kg

제7조(취약한 해양생태계 보호를 위한 조치) ① -----  
-----

은 “취약한 해양생태계”를 확인  
 하였을 경우 그 지점으로부터  
 최소한 2해리 떨어진 대체장소  
 에 도달한 이후 조업을 재개할  
 수 있다.

② (생 략)

③ 해양수산부장관은 제6조에  
 따라 “취약한 해양생태계“에 대  
 한 정보를 보고받은 때에는 “저  
 층어구“를 이용한 저층조업을  
 폐쇄할 수역을 파악하고 해당  
 조업어선에 대하여 어장폐쇄를  
 지체 없이 실시하며, 폐쇄상황  
 을 유엔식량농업기구(FAO) 사  
 무국에 통보하여야 한다.

제9조(옵서버) ① 제4조제1항에  
 따라 허가받은 어선은 조업기간  
 동안 조업일수 50%이상 옵서버  
 를 승선시켜야 한다. 다만, 저연  
 층어구를 사용하는 어선은 조업  
 일수 100% 옵서버를 승선시켜  
야 한다.

② 옵서버의 임무는 다음 각 호  
 와 같다.

-----  
 -----  
 ----- 2해리(저연층 어구를 이  
 용하는 어선은 선분 중간지점에  
 서 반경 1해리) ----- 재개(再  
 開)---.

② (현행과 같음)

③ -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 ----- 통보해야 -----.

제9조(옵서버) ① -----  
 -----  
 ----- 50% 이상 -----  
 -----.  
 -----  
 ----- 승선(乘  
 船)시켜야 -----  
 -----.

② -----  
 -----.

|                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ~ 3. (생 략)                                                                                           | 1. ~ 3. (현행과 같음)                                                                    |
| 4. 제7조에 따른 취약한 해양생태계 보호를 위한 조치 이행의 감시·감독·통제 및 위반사항이 발생하는 경우 지체없이 선장에게 이행을 <u>지시</u> 하고 그 결과를 제5호에 따라 보고 | 4. -----<br>-----<br>-----<br>----- 권고 -----<br>-----<br>---                        |
| 5. 읍서버 임무를 종료하고 귀국 후 <u>20일</u> 이내에 국립수산물자원과학원장을 거쳐 해양수산부장관에게 보고서 제출                                    | 5. -----<br>--- <u>30일</u> -----<br>-----<br>-----                                  |
| ③ (생 략)                                                                                                 | ③ (현행과 같음)                                                                          |
| 제10조(해양포유류 혼획저감계획 시행 등) ① (생 략)                                                                         | 제10조(해양포유류 혼획저감계획 시행 등) ① (현행과 같음)                                                  |
| ② 제1항의 혼획저감계획을 수립하는 어선은 <u>사전에</u> 해양수산부장관과 협의해야 한다. 이 경우 해양수산부장관은 계획의 수정 또는 변경 등을 요청할 수 있다.            | ② -----<br>----- <u>미리</u> -----<br>----- . -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>--- |
| ③ (생 략)                                                                                                 | ③ (현행과 같음)                                                                          |
| 제11조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2021년 7월 1</u>                          | 제11조(재검토기한) -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>2025년 7월 1</u>                      |

|                                                                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>일을 기준으로 매 3년이 되는<br/>시점(매 3년째의 6월 30일까지<br/>를 말한다)마다 그 타당성을 검<br/>토하여 개선 등의 조치를 <u>하여</u><br/><u>야</u> 한다.</p> | <p><u>일</u>-----<br/>-----<br/>-----<br/>----- <u>해야</u> -<br/>-----.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|